

1500184-73.2021.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... acusatória, o denunciado respondia por tráfico de drogas - inclusive foi recentemente condenado no feito -, o que impedia a concessão

A pretensão acusatória merece ser julgada procedente.

De início, verifico que a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 03/05), auto de exibição e apreensão (pág. 11), laudo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

3ª Vara

Avenida Conselheiro Antônio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500184-73.2021.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500184-73.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3010672/2021 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 16083126 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VINICIUS MATHEUS GUIRELLI DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Vistos.

Dispensado o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, rejeito o pedido de reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, uma vez que, à época do oferecimento da peça acusatória, o denunciado respondia por tráfico de drogas - inclusive foi recentemente condenado no feito -, o que impedia a concessão

A pretensão acusatória merece ser julgada procedente.

De início, verifico que a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia

ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 03/05), auto de exibição e apreensão (pág. 11), laudo de constatação (págs. 12/15), exame químico toxicológico (págs. 16/18), bem como pela prova oral colhida.

De fato, ao depor em Juízo, o guarda civil municipal Julio Cesar Garbelin confirmou os fatos ao narrar que "no dia dos fatos estavam em patrulhamento pela Rua 14 e encontraram o acusado. Como sabiam que o réu não era habilitado, resolveram abordá-lo. Acionaram a Polícia Militar. Em busca pessoal encontraram um cigarro de maconha com a namorada do réu. No carro foi localizado um dichavador. As partes foram conduzidas à Delegacia para as providências cabíveis. Somente com a namorada do acusado havia uma porção de droga".

Por sua vez, o guarda civil municipal Maicon William Lacerda da Silva enunciou que "no dia dos fatos estavam em patrulhamento próximo à Rua 14 e avistaram o acusado conduzindo um veículo. Por saber que o réu não é habilitado, realizaram a abordagem. Em busca pessoal foi encontrado um cigarro de maconha com a namorada do acusado. No carro foi localizado um dichavador. O acusado disse que a droga era para consumo pessoal".

Interrogado, o réu confessou o delito, dizendo que "estava subindo a Rua 14 e foi abordado pela GCM. Esclarece que encontraram maconha com sua namorada. A droga era destinada apenas para consumo próprio. Já foi processado por uso e tráfico de drogas."

Desta forma, não restam dúvidas de que o acusado foi o autor do delito imputado.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, o réu trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (um) cigarro e 02 (duas) porções de Tetrahydrocannabinol - TCH - "maconha", com peso aproximado de 17,90 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão da quantidade de droga encontrada, da forma de separação, natureza do entorpecente, afora a confissão do réu, conclui-se que se destinava ao consumo pessoal.

Dessa forma, o acusado trazia consigo para consumo próprio, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A droga apreendida, conforme o auto de exibição e apreensão de pág. 11, e exame químico-toxicológico de págs. 16/18, certificam que o acusado portava as porções de crack, com peso total de 0,18 gramas.

Dessa forma, inegável concluir que o acusado trazia consigo para consumo próprio, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal, diante do que deve ser condenado como incurso no artigo 28, caput da Lei nº 11.343/2006.

Aplico ao réu a pena de advertência sobre o efeito nocivo da droga.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra VINICIUS MATHEUS GUIRELLI DOS SANTOS, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre o efeito nocivo da droga.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, estabelecida em 100 (cem) UFESPs, conforme previsão do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/2003, observada, contudo, a regra prevista no art. 98, § 3º, do CPC, aqui aplicável por analogia (art. 3º do CPP), considerando sua hipossuficiência financeira, revelada nos autos pela assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD, em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das NSCGJ; b) Oficie-se ao TRE, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Arquive-se os autos, com as anotações necessárias.

Publicada em audiência. Os presentes saem intimados.

Santa Fe do Sul, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA